

AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2008
relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire
des agents des industries électriques et gazières

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 afin de mettre en place, au 1^{er} janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les agents statutaires des Industries Electriques Gazières.

L'analyse des comptes des premiers exercices de cette couverture appelle des mesures d'ajustement qui ont conduit les partenaires sociaux à négocier le présent avenant à l'accord du 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'Accord »), dans l'optique de garantir un bon équilibre à long terme du dispositif.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS MODIFIEES

Article 2.1 :

A l'article 2 de l'Accord est inséré un 2nd paragraphe dont les dispositions sont les suivantes :

« Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint- Pierre et Miquelon ».

Article 2.2 :

Le 3^{ème} paragraphe du premier point de l'article 4 de l'Accord est remplacé par les paragraphes suivants:

« En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale telle que définie à l'article 6, perçue au cours des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les agents placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale telle que définie à l'article 6, perçue au cours des douze derniers mois précédant la mise en invalidité de catégorie 1. »

Handwritten signatures and initials:
JR Jch
7 AIA

Article 2.3

Le paragraphe suivant est inséré à la fin de l'article 6 de l'Accord :

« En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/salarié de la cotisation demeurant inchangée. Pour la période du 1^{er} juillet 2012 au 31 décembre 2013, un taux d'appel de 85% est appliqué, soit une cotisation patronale à 0,663% et une cotisation salariale à 0,17%. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2013. »

Article 2.4 :

L'annexe de l'Accord, intitulée « Prévoyance complémentaire des agents statutaires - grille de prestations », est modifiée pour la prestation « rente d'éducation » comme suit :

« 10% » est remplacé par « 15% ».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant entre en vigueur le 1^{er} juillet 2012, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'Accord qu'il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 2.3 du présent avenant.

Article 3.2 : Notification, dépôt, publicité

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

A l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant, fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

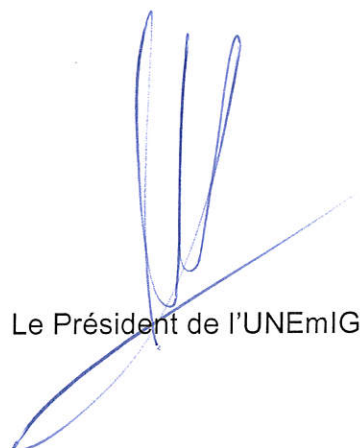
Article 3.3 : Procédure d'extension de l'avenant

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le **01 JUIN 2012**



Le Président de l'UFE



Le Président de l'UNEmIG

Pour les représentants des Fédérations Syndicales

FCE-CFDT

CFE-CGC

CFTC-CMTE

FNME-CGT

FNEM-FO

Marie BEQUET

Jacky CHORIN

